

1502698-14.2021.8.26.0536

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

RAFAEL MARQUES DA SILVA e outro

CONCLUSÃO

Em 26 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, Andreia S. C. Marcelino, Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

VISTOS.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1502698-14.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502698-14.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

RAFAEL MARQUES DA SILVA e outro

CONCLUSÃO

Em 26 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, Andreia S. C. Marcelino, Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

VISTOS.

A denúncia preenche os requisitos legais.

Ela imputa aos acusados o porte para fim de tráfico e a venda de droga. Ela permite o pleno exercício da defesa. A conduta dos réus foi narrada detalhadamente. Todas as circunstâncias relevantes, inclusive aquelas que convenceram o Ministério Público de que o tóxico pertencia aos réus e da finalidade mercantil da droga estão apresentadas.

A natureza tóxica da substância apreendida está demonstrada pelo laudo de fl. 92/94.

Os acusados teriam sido surpreendidos em conhecido ponto de tráfico, na posse de 16 micro tubos plásticos de cocaína com massa líquida de 15g, e 33 porções de maconha com massa líquida de 45g, entregando a droga a um consumidor, além de R\$ 80,00.

Ademais, Vítor resistiu à abordagem dos policiais.

Portanto, existe justa causa.

RECEBO a denúncia.

Para audiência de instrução e julgamento, inteiramente virtual ou mista, nos termos do provimento CSM 2564/2020, designo 1/2/2023, às 15h. Diligencie-se o necessário.

Citem-se e intimem-se os réus.

Deverá o sr. Oficial de Justiça indagar à pessoa intimada se há interesse e condições de participar da audiência supra de forma remota. Em caso positivo, deverá informar ao sr. Oficial de Justiça seu telefone e e-mail no ato da intimação.

Caso não tenha interesse, deverá comparecer pessoalmente.

Deverá o sr. Oficial de Justiça, caso o intimando não seja encontrado, certificar dia e hora em que o mesmo foi procurado, devendo a busca ser feita em pelo menos três dias diferentes e em horários diversos.

Defiro as provas solicitadas pelas partes.

Fl. 129: ausente a condição de procedibilidade, julgo extinta a punibilidade de VITOR DOS SANTOS BERNARDO, RG 62495133 em relação ao crime de lesão corporal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Serve esta decisão como mandado e ofício.

P.I.C.

Santos, data supra.

WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA